

CAIO VINÍCIUS DORTA PEREIRA, qualificado a pág. 16, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, porque, no dia 13 de julho de 2019, por volta da 0:30 hora, na residência da rua Porecatu, nº 6, Vila Lunardelli, neste Município e Comarca, subtraiu, para si e mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra a vítima R. A. C. M., uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, duas bolsas, um par de tênis, um capacete, um notebook, um anel, dois colares, produtos de perfumaria e um aparelho de telefone celular, coisas a ela pertencentes. Consta que o acusado arrombou a porta da casa e praticou o roubo da maneira já exposta.

O acusado responde ao processo em liberdade.

Recebida a denúncia de págs. 209/210 em 27 de julho de 2021 (págs. 211/213), foi o acusado citado (pág. 224) e apresentou a resposta à acusação de págs. 229/236.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação e, por último, interrogado o acusado (audiência de págs. 275/276 e 279).

Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (pág. 276).

Em suas alegações gravadas diretamente no sistema SAJ (audiência de págs. 275/276 e 279), o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, também em alegações gravadas diretamente no mesmo sistema (audiência de págs. 275/276 e 279), pugna pela desclassificação para o delito de furto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A ocorrência do crime está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega de págs. 9/10, 21, 142, 152 e 191/193, do laudo pericial de págs. 49/53 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.

A autoria também é certa, incontroversa.

Ouvido na polícia (pág. 16/17 e 197/198), o ACUSADO admitiu parcialmente a prática delitativa, dizendo ter entrado na casa da vítima após empurrar a porta ali existente para baixo, ocasião em que praticou a subtração. Alegou que a vítima, que estava na residência, acordou no momento dos fatos, momento em que disse para ela que não queria machucá-la e que apenas queria pegar coisa no local, o que foi feito. Não tinha arma em seu poder.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 275/276 e 279), admitiu ter praticado a subtração dos objetos descritos nos autos, porém, em princípio, negou ter agido com grave ameaça. Estava usando entorpecente e com problemas conjugais na ocasião dos fatos e viu que a casa da vítima estava escura, motivo pelo qual pensou que não houvesse morador no local e ali resolveu entrar. Rompeu a porta da residência e se deparou com a vítima dentro da residência. Disse para a vítima que não queria machucá-la e que apenas queria pegar alguns objetos no local. Realmente pegou coisas na casa da vítima e até pediu perdão para a ofendida, dizendo a ela que estava praticando o ato porque queria usar droga. Após a subtração, abandonou algumas coisas subtraídas e vendeu algumas delas. Ainda levou algumas coisas pequenas para sua residência. Tinha uma espécie de canivete ("suiço") em seu poder, o qual chegou a mostrar para a vítima, porém disse a ela que não queria machucá-la. Queria prender a vítima no banheiro ali existente, todavia não teve coragem para tanto e deixou-a dentro da casa para que ela, após a saída do interrogando do local, pudesse pedir ajuda a alguém ou à polícia. Pretendia prender a vítima no banheiro para ter tempo de sair do local sem ser preso pela polícia. Era usuário de "crack" na ocasião e até já fez tratamento para se recuperar do vício. Não conhecia a vítima. Nada tem contra o policial Eduardo Henrique. Escondeu alguns objetos subtraídos em um mato perto de sua casa, porém não conseguiu achá-los mais quando os procurou.

Como se vê, o acusado, ainda que indiretamente, acabou por confessar a prática do roubo, na medida em que admitiu estar de posse de um canivete ("suiço") no momento

dos fatos e que, embora não o tenha utilizado para ameaçar a ofendida, apontou-o para ela durante a ação criminosa.

Além disso, a VÍTIMA ROSIMEIRE APARECIDA (gravação referente à audiência de págs. 275/276 e 279), disse que havia tomado remédios para dormir e já estava deitada e dormindo no momento dos fatos. Quando percebeu, o autor do roubo já se encontrava na sala de sua residência. Não havia energia elétrica na residência, pois havia sido desligada pelo autor do roubo. Percebeu que ele havia ingressado na residência pela porta da cozinha. Perguntou ao autor do roubo o que ele queria e ele respondeu que queria dinheiro. Disse que não tinha dinheiro e que ele poderia levar o que quisesse da residência, porém pediu que ele não relasse na declarante. O acusado religou a luz na residência e passou a revirar a casa, dali subtraindo joia, secador de cabelo, notebook, celular, lençol, duas máquinas de fotografia. Pelo jeito, o acusado tinha uma faquinha na mão quando entrou na casa. Viu que ele tinha um pedacinho de lâmina na mão, porém ele não a ameaçou e nem a mostrou para a declarante. Referida lâmina estava escondida com o acusado. No final da ação criminosa, porém, o acusado lhe mostrou um estilete (pertencente à declarante) e riscou a cama ali existente com ele. O acusado, nesse momento, queria que a declarante ficasse no local em que estava porque queria trancá-la no banheiro. Na segunda-feira posterior aos fatos, o acusado queimou a casa da namorada. Estava sozinha no momento dos fatos, pois mora sozinha. O acusado não a trancou no quarto. Ele queria trancá-la no banheiro, mas, como ali não havia chave, mandou-a se sentar na cama de solteiro, dizendo: "vou confiar, vou te mandar você sentar aqui", ao que a declarante disse que prometia ficar sentada na mesma cama e que o aguardaria deixar o local. O acusado não usava máscara. Tentou não deixar o acusado nervoso, pois não queria que ele mexesse com a declarante. A polícia recuperou um celular e um tênis, este apreendido na ocasião em que o acusado colocou fogo na casa da namorada. O acusado tinha dado tal tênis para a namorada. Reconheceu o acusado na delegacia de polícia. Em Juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime, sem nenhuma dúvida.

E o POLICIAL CIVIL EDUARDO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (gravação referente à audiência de págs. 275/276 e 279) contou que o fato ocorreu na madrugada do dia 13 (não se recordando o dia da semana). Foi ao local logo pela manhã (dia dos fatos). A vítima foi à delegacia e, verificando o álbum de fotografia, não reconheceu nenhuma das pessoas dentre as fotografadas. A vítima, porém, disse que, caso visse o autor do roubo ou uma fotografia dele próprio, teria condições de reconhecê-lo. Em data posterior, o acusado foi abordado por policiais militares de posse de objetos relacionados com os fatos, salvo engano do depoente. O acusado foi detido em ocorrência de incêndio e levado ao plantão policial, no qual o depoente não sabe dizer o que aconteceu. Ficou sabendo que, no plantão policial, a vítima teria reconhecido o acusado. Posteriormente, o acusado foi reconhecido pela vítima, na delegacia de polícia, como sendo o autor do roubo narrado nos autos (reconhecimento pessoal). O acusado confessou a prática do crime, até falando o local em que havia deixado uma bolsa com objetos e uma motocicleta (com a chave no contato). A motocicleta e a bolsa, porém, não foram localizadas no local indicado pelo acusado. Não sabe dar detalhes de eventual apreensão de um tênis (roubado da vítima) que o acusado teria dado para a namorada dele.

Diante do teor do interrogatório judicial, do laudo pericial de págs. 49/53 (o qual comprova a ocorrência de rompimento de obstáculo no local), das apreensões realizadas e dos relatos da vítima e do referido policial civil, a prova permite uma conclusão segura, limpa de dúvida no sentido de que o imputado subtraiu, para si, as coisas da ofendida descritas nos autos.

A vítima Rosimeire Aparecida nem conhecia o acusado e não tinha motivos para incriminá-lo injustamente e seu relato, amparado pelas demais provas mencionadas (apreensões realizadas, teor do laudo pericial de págs. 49/53 e depoimento do policial civil Eduardo Henrique), é apto para, no conjunto probatório, lastrear a condenação.

A respeito da relevância probatória da palavra da vítima em casos como o dos autos, em que o delito normalmente ocorre na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, confira-se o posicionamento da jurisprudência.

"ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido" (TJ-SP - APL 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

A grave ameaça está presente na conduta do acusado no sentido de apontar arma branca para a vítima no momento da ação criminosa (conforme consta do interrogatório judicial), durante a noite e dentro da residência em que os fatos ocorreram, além de riscar uma cama de solteiro com uma lâmina ou estilete no momento em que pretendia prender a ofendida dentro de um banheiro (declarações dela colhidas em Juízo), suficiente, sem dúvida, para intimidá-la e amedrontá-la. Cometeu o acusado, assim, o delito de roubo que lhe foi imputado na inicial acusatória.

A causa de aumento de pena de uso de arma branca foi confirmada pelo próprio acusado em Juízo (no interrogatório judicial, ele admitiu ter apontado um canivete tipo "suíço" para a vítima) e por esta (vítima), a qual, sob o crivo do contraditório, disse que o imputado fez uso de uma faquinha (lâmina) e de um estilete no momento dos fatos.

A ausência de apreensão da arma e, por via de consequência, de laudo pericial, não impede o reconhecimento da referida causa de aumento de pena.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. VÍTIMAS AFIRMAM O EMPREGO DE ARMAS. QUALIFICADORA MANTIDA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. PENAS E REGIME PRISIONAL CORRETOS. IMPROVIMENTO DOS APELOS" (TJ-SP - APL: 367388520108260050 SP 0036738-85.2010.8.26.0050, Relator: Otávio Henrique, Data de Julgamento: 15/12/2011, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/12/2011).

O decreto condenatório, destarte, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes do acusado (processo nº 0000214-66.2012.8.26.0132 - pág. 286), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (mínima legal acrescida de 1/6).

Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0011846-89.2012.8.26.0132 - pág. 287, não usado para gerar mais antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou, ainda que parcialmente, a prática da infração em Juízo, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam.

Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

“Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244).

A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

“Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

“Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

“Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

“Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Observo, no entanto, que a agravante genérica da reincidência, ainda que não tenha, no caso presente, provocado o aumento da pena, fica reconhecida para outros fins legais (concessão de livramento condicional, fixação de regime inicial de cumprimento de pena, possibilidade ou não, dependendo do caso, de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou concessão de "sursis", lapso temporal para progressão de regime, em determinados casos etc).

Na terceira e última fase, havendo uma causa de aumento (sobredita), aumento a pena em 1/3 (um terço), para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa (aumento de um terço), a qual torno definitiva na ausência de outras causas de modificação.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado no interrogatório judicial e nas informações sobre a vida pregressa de págs. 197/198). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime grave, um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e acusado de maus antecedentes e reincidente, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR CAIO VINÍCIUS DORTA PEREIRA, qualificado a pág. 16, como incurso no art. 157, § 2º, VII, Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ele permanecido solto durante toda a instrução criminal, pelo menos em razão deste processo, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.

A expedição de mandado de prisão dar-se-á oportunamente.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). P. I. C.

Catanduva, 3 de fevereiro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA